

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 951/2546      การรถไฟแห่งประเทศไทย  
นาย สอ บัวภา กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 84 (1), มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 183, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

แม้โจทก์จะเป็นผู้กล่าวอ้างข้อเท็จจริงและภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงจะตกแก่โจทก์ แต่เมื่อจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยคำจนรยยนต์ไม่ได้ให้การปฏิเสธข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวอ้างโดยชัดแจ้งรวมทั้งเหตุแห่งการปฏิเสธด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง ถือว่าจำเลยที่ 2 รับข้อเท็จจริงตามที่โจทก์กล่าวอ้างนั้นแล้ว และไม่เป็นประเด็นข้อพิพาท โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องนำสืบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวซึ่งถือว่าคู่ความรับกันแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84(1) ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาประกันภัยคำจน

จำเลยที่ 2 ฎีกาแต่มิได้ให้การต่อสู้ในเรื่องที่จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบแห่งละเมิดของจำเลยที่ 1 ไว้ในคำให้การ จึงไม่มีประเด็นข้อพิพาท ทั้งมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อย แม้ศาลชั้นต้นจะวินิจฉัยให้ก็เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นจึงไม่ชอบถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 229,723.69 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 213,779.33 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 213,779.33 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้อง (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541) ต้องไม่เกิน 15,944.36 บาท และให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมชำระเงินจำนวนเดียวกับจำเลยที่ 1 แก่โจทก์ และร่วมใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นแทนโจทก์ กับให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "... โจทก์ได้บรรยายฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดของจำเลยที่ 2 ว่า ตามสัญญาประกันภัยในส่วนการคุ้มครองรับผิดต่อบุคคลภายนอก จำเลยที่ 2 จะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขีรถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งผู้เอาประกันภัยเอง... จำเลยที่ 1 ได้ขับขีรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน 8 ฏ - 0738 กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความยินยอมจากนางสาว

เกษตรราภรณ์ บัวภาผู้เอาประกันภัย... จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันภัยจำจนรยยนต์  
บรรทุกส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน 8 ฏ - 0738 กรุงเทพมหานคร คั่นที่จำเลยที่ 1  
ได้ขับขี่โดยได้รับความยินยอมจากนางสาวเกษตรราภรณ์ บัวภา ผู้เอาประกันภัยขณะ  
ทำละเมิดทำให้ทรัพย์สินของโจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 1 จึงมีฐานะเสมือน  
หนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเองและในขณะที่เกิดเหตุคดีอยู่ในระหว่างอายุ สัญญาประกัน  
ภัย จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ จำเลยที่  
2 ให้การสรุปได้เพียงว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์มีส่วนประมาทในการทำละเมิด  
ของจำเลยที่ 1 ด้วย และค่าเสียหายไม่เกิน 60,400 บาท ขอให้ยกฟ้องโจทก์เท่านั้น  
จำเลยที่ 2 มิได้ให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งในข้อที่โจทก์กล่าวอ้างว่าตามสัญญาประกัน  
ภัยในส่วนการคุ้มครองรับผิดชอบบุคคลภายนอก จำเลยที่ 2 จะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับ  
รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย  
เอง และจำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์ดังกล่าวขณะทำละเมิดโดยได้รับความยินยอมจาก  
นางสาวเกษตรราภรณ์ ผู้เอาประกันภัย จึงมีฐานะเสมือนผู้เอาประกันภัยเอง แม้ว่าข้อ  
เท็จจริงดังกล่าวโจทก์จะเป็นผู้กล่าวอ้างและภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะตก  
โจทก์ แต่เมื่อจำเลยที่ 2 มิได้ให้การปฏิเสธข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวอ้างโดยชัดแจ้ง  
รวมทั้งเหตุแห่งการปฏิเสธด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา  
177 วรรคสอง ถือว่า จำเลยที่ 2 รับข้อเท็จจริงตามที่โจทก์กล่าวอ้างนั้นแล้วและไม่  
เป็นประเด็นข้อพิพาท โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องนำสืบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวซึ่งถือว่าคู่ความ  
รับกันแล้ว ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 84(1) ข้อเท็จ  
จริงจึงรับฟังได้ตามที่โจทก์กล่าวอ้าง จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญา  
ประกันภัยจำจน ส่วนที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ตามตารางกรมธรรม์ประกันภัยไม่มี  
ข้อความให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบตามที่โจทก์กล่าวอ้างมาดังกล่าว จำเลยที่ 2 จะต้อง  
รับผิดชอบต่อเมื่อนางสาวเกษตรราภรณ์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายของ  
โจทก์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887วรรคหนึ่ง

และจำเลยที่ 1 ยืมรถยนต์ของนางเกศราภรณ์ ไปขับโดยมิได้ขับรถไปในฐานะ  
ตัวแทนตัวการ ลูกจ้าง ผู้ใช้ จ้างหรือวานของนางสาวเกศราภรณ์ จำเลยที่ 2 จึงไม่  
ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดของจำเลยที่ 1 นั้น เห็นว่า จำเลยที่ 2 มิได้ให้การต่อสู้ว่า  
ในคำให้การจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาท ทั้งมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย  
แม้ศาลชั้นต้นจะได้วินิจฉัยให้ก็เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นจึงไม่ชอบ ถือไม่ได้ว่า  
เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ฎีกา  
ของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ความปรากฏแก่ศาลฎีกา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบใน  
ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542 นั้นผิดพลาดไป ที่ถูกต้องวันที่ 22  
กุมภาพันธ์ 2540 และศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยมิได้แก้ข้อ  
ผิดพลาดดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไข"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5  
ต่อปีจากต้นเงิน 213,779.33 บาท นับแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป  
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สิทธิชัย รุ่งตระกูล-สายนต์ สุรสมภาพ-วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น